

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2017/4412
[SEI nº 19957.009719/2017-91]

- Acusados:** Atlântica Hotels International Brasil Ltda.
Christer Raul Holtze
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto
- Ementa:** Suposta oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros. Absoluções.
- Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu **absolver** os acusados Atlântica Hotels International Brasil Ltda., Christer Raul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto da imputação de suposta oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.
Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2017/4412
SEI nº 19957.009719/2017-91

- Acusados:** Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Christer Raul Holtze
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto
- Assunto:** Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003, bem como ao inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e ao artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003).
- Relator:** Diretor Pablo Rentería

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM.

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("SRE", ou "Acusação") em face da Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. ("Atlantica", ou "Operadora Hoteleira") e de seus administradores, Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto ("Administradores"), para apurar a suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76¹ e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03², e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º, do art. 19 da Lei nº 6.385/76³ e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03⁴.

2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº SP2014/325, instaurado a partir de denúncia apresentada por participante do mercado, alertando para a existência de possível irregularidade na oferta de investimento relacionada ao empreendimento hoteleiro Orion Complex ("Empreendimento").

3. No âmbito do presente PAS, foi celebrado Termo de Compromisso⁵ com a incorporadora e seus administradores.

II. FATOS.

4. Diante de indícios de realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo ("CIC"), a SRE encaminhou os Ofícios nº 551/15⁶ e 630/15⁷, respectivamente em 14.8.2015 e 16.9.2015, solicitando à F.R. e à Atlantica que se manifestassem sobre a referida infração e encaminhassem a esta autarquia as informações que julgassem necessárias e os contratos de investimento utilizados.

5. Em resposta, apresentada em 28.9.2015, F.R. esclareceu não ser a responsável pela incorporação do Empreendimento (fls. 37-38). A Atlantica não se manifestou a respeito da solicitação da CVM, motivo pelo qual foi aplicada multa cominatória à Operadora Hoteleira (fls. 54).

6. Em 3.3.2016, o Ofício nº 20/16⁸, de teor semelhante aos anteriores, foi encaminhado à Atlantica e à SPE, indicada pela F.R. como incorporadora do Empreendimento.

7. Em 24.3.2016, a Atlantica apresentou manifestação (fls. 71-74), alegando não participar da comercialização do Empreendimento, restringindo-se apenas a administrá-lo e a prestar consultoria à incorporadora. Acrescentou, ainda, que, ao tomar conhecimento por meio da própria CVM acerca da irregularidade da oferta pública realizada, contatou a incorporadora para que esta tomasse as providências necessárias.

8. Por sua vez, em 23.3.2016 (fls. 68-70), a incorporadora informou que o Empreendimento adotaria o modelo de condohotel, alegando não se tratar este de um valor mobiliário, uma vez que a venda seria feita sob o regime de incorporação imobiliária prevista na Lei nº 4.591/64, motivo pelo qual o modelo não estaria sujeito à Lei nº 6.385/76, entendimento diverso daquele apresentado pela CVM.

9. Em 17.5.2016, foi feita nova solicitação⁹ de informações à Atlantica e à incorporadora acerca: (i) da quantidade de unidades imobiliárias do

Empreendimento, assim como o número de unidades ofertadas; (ii) das datas de início e de encerramento das ofertas; (iii) o número de CICs vendidos antes da solicitação de dispensa do registro de oferta pública, ou sem que tal dispensa tivesse sido solicitada; e (iv) das informações dos investidores que adquiriram unidades do Empreendimento antes de tal solicitação de dispensa.

10. Sobre tal solicitação, a Atlantica informou não dispor das informações solicitadas, já que a compra e venda seria realizada exclusivamente pela incorporadora (fls. 265-266), a qual, por sua vez, não enviou resposta à nova solicitação da SRE e permaneceu sem prestar as informações requeridas, o que resultou na aplicação de multa cominatória pela CVM (fls. 311), tal como ocorrido em relação à Atlântica.

11. Em 3.8.2017, foram enviados os Ofícios números 110/17, 111/17 e 112/17¹⁰, respectivamente, a Christer Holtze, responsável pela Atlantica, e aos administradores responsáveis pela incorporadora.

12. A Atlantica e Christer Holtze protocolaram resposta em 17.8.17 (fls. 300-304), reiterando as considerações suscitadas anteriormente a respeito da sua não participação nos esforços de venda do Empreendimento. Vale ressaltar que, em 21/08/17, foram intimados Luiz Rosano e Rafael Neto, também representantes da Atlantica na época, por meio dos Ofícios números 123/17 e 124/17¹¹.

13. Em 1.9.2017, a PFE foi consultada, no âmbito do Processo SEI 19957.009101/2017-21, quanto à pertinência da edição de *stop order* por parte da CVM para alertar os investidores em geral acerca da referida oferta irregular, uma vez que o Empreendimento permanecia sendo ofertado via *website*¹². Em resposta, a PFE concluiu que *o modelo de negócio oferecido ao público constituiria oferta pública irregular de valores mobiliários, motivo a dar ensejo à emissão de Stop Order e ao envio de comunicação de indícios de crime ao Ministério Público Federal*¹³.

III. TERMO DE ACUSAÇÃO (DOC. SEI 0368410).

14. Com relação à materialidade da infração, após exame da proposta de investimento ofertada pela incorporadora e pela Atlantica, a SRE entendeu ter restado demonstrada a presença de todas as características de oferta de CIC, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76¹⁴, haja vista que o investimento é coletivo e está formalizado por meio de conjunto de contratos¹⁵, prevendo a remuneração dos investidores, que teria origem nos esforços de terceiros (operadora hoteleira).

15. Além disso, os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido ofertados indistintamente ao público em geral, conforme revela, inclusive, diálogo realizado via “chat” com um “corretor online”, no endereço eletrônico orioncomplex.com.br/hotel, a partir do qual a SRE pôde comprovar a prática de atos caracterizados como distribuição pública.

16. Por conseguinte, a Acusação apontou ter ocorrido, no caso em análise, oferta pública irregular de valores mobiliários, mesmo após a divulgação do Alerta ao Mercado no site da CVM, em dezembro de 2013, com esforços de venda tendo sido realizados ainda em agosto de 2017, o que motivou a edição do *stop order*.

17. Quanto à autoria da infração, a SRE afirmou que a responsabilidade pela ocorrência da infração apontada, qual seja, a realização de uma oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do §5º, do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, deveria recair sobre a incorporadora e a Operadora Hoteleira e seus respectivos administradores.

18. Em relação à Atlantica, a área técnica entendeu que, por atuar como Operadora Hoteleira, figurando nos contratos de Administração, Locação e SCP como "Administradora", "Locatária" e "Sócia Ostensiva", respectivamente, a acusada seria considerada ofertante e deveria responder pela oferta irregular de CICs relativos ao Empreendimento.

19. Da mesma forma, na visão da Acusação, Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto, administradores da Atlantica, também devem ser responsabilizados, uma vez que o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03¹⁶ considera que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e contratuais, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução.

20. Assim, a SRE alegou que, como a Atlantica desempenhou papel de ofertante dos CIC do Empreendimento, seus administradores devem ser responsabilizados, uma vez que eles deveriam cumprir a referida instrução e obter o registro previsto em seu art. 2º, ou a dispensa do registro prevista em seu art. 4º, antes de iniciar a oferta de CIC.

IV. RESPONSABILIDADES.

21. Diante de todo o exposto, propôs-se a responsabilização da **Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.**, na qualidade de operadora hoteleira, e de seus administradores, **Christer Raul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto**, por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE (Doc. SEI 0379108).

22. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6º, bem como o disposto no *caput* do art. 11, todos da Deliberação CVM nº 538/08.

VI. RAZÕES DE DEFESA DA ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA. (Doc. SEI 0441827), CHRISTER HOLTZE (Doc. SEI 0446288), LUIZ ROSANO (Doc. SEI 0446292) E RAFAEL NETO (Docs. SEI 0446280).

23. Em suas razões de defesa, a Atlantica alegou, inicialmente, que, nos termos do Contrato de Administração, a sua função seria a de orientar os procedimentos, rotinas, padrões e conceitos de acordo com sua marca, *Clarion*, a serem observados na parte do Empreendimento que lhe caberia administrar.

24. Também afirma que a responsabilidade decorrente das obrigações relacionadas à comercialização das unidades hoteleiras seria exclusivamente da incorporadora, conforme o disposto na Cláusula III.2 – A.1 do Contrato de Administração firmado com a incorporadora. Assim, não poderia ser enquadrada como ofertante em suposta oferta pública irregular de CICs, uma vez que não praticou quaisquer atos de distribuição pública.

25. A Operadora Hoteleira alegou não ter desempenhado qualquer tipo de conduta, ou prática, irregular, estando a sua atuação limitada somente aos aspectos de administração hoteleira do Empreendimento, razão pela qual possuiria qualquer controle sobre os dados e materiais das unidades ofertadas.

26. Acrescentou, ainda, que o fato de não ter decorrido, a partir das supostas irregularidades, nenhum dano ao mercado, ou aos investidores, justificaria a atenuação de eventual pena imposta pela CVM. Também deveria ser levada em consideração a conduta da acusada após a ciência do posicionamento da CVM acerca da existência de oferta irregular em relação ao Empreendimento, oportunidade em que a Operadora Hoteleira teria entrado em contato com a incorporadora, para que esta tomasse as providências necessárias, além de sempre ter prestado, dentro de seu alcance e conhecimento, as informações necessárias à CVM.

27. As razões de defesa de Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto, respectivamente Vice-Presidente de Operações, Diretor Sênior de Controladoria e Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento da Atlantica, levantaram argumentos similares àqueles apresentados pela Operadora Hoteleira, especialmente no que diz respeito à atuação desta última na prática de atos de distribuição dos CICs relativos ao Empreendimento.

28. Ademais, em suas razões de defesa, todos os administradores afirmaram que os argumentos que demonstram a falta de responsabilidade e de nexo causal entre as supostas irregularidades identificadas no presente caso e a conduta da Operadora Hoteleira também seriam aplicáveis a eles, motivo pelo qual não poderiam ser responsabilizados.

29. As respectivas defesas argumentaram que nenhuma conduta teria sido especificamente imputada a um dos administradores, de modo que a responsabilização dos Defendentes se daria simplesmente em função de ocuparem cargos na administração na Companhia, sem restar comprovada conduta específica que tenham desempenhado.

30. Afirmaram, ainda, que não poderiam ser responsabilizados por atos regulares de gestão, visto que teriam agido de acordo com a boa-fé e os deveres de cuidado e diligência e, uma vez que a lei societária prevê a responsabilidade subjetiva dos administradores, o êxito da tese acusatória demandaria a presença de ato culposo ou doloso por parte dos acusados. Sendo meros representantes, seria impossível sua responsabilização pelo simples ato de assinarem pela sociedade dentro dos limites do contrato social estabelecido.

31. Por fim, alegaram os administradores que, devido aos cargos que ocupavam e às regras contratuais da sociedade, não poderiam assinar os contratos relacionados ao Empreendimento de forma isolada, de modo que não teriam como definir individualmente as diretrizes da sociedade. Logo, as supostas irregularidades

imputadas decorreriam de situações em que a atuação de cada administrador se deu de forma conjunta com outro Diretor, observando-se a boa-fé e a legislação.

VII. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO (Docs. SEI 0467050, 0467078, 0467080, 0476356, 0540432, 0540441, 0540456, 0540458 e 0598406).

32. Atlantica, Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto apresentaram proposta de TC, a qual foi apreciada, inicialmente, na reunião do Colegiado de 28.8.2018. Após recomendação do Colegiado ao Comitê de Termo de Compromisso, no sentido de que fosse confirmado o interesse da Operadora Hoteleira e de seus administradores na celebração do TC, haja vista a edição da Instrução CVM Nº 602, de 27.08.2018, os acusados protocolaram expediente desistindo da proposta formulada¹⁷.

33. Ademais, como já mencionado no início deste relatório, em reunião do Colegiado de 18.9.2018¹⁸, foi aprovada proposta de TC apresentada pela incorporadora e seus administradores.

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO (Doc. SEI 0600912).

34. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 18 de setembro de 2018, fui sorteado relator do presente processo, nos termos do art. 3º da Deliberação CVM nº558/08¹⁹.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º - Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo, ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados, ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19. (...) §5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...)

⁴ Art. 4º - Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério, e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro, ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

⁵ Doc. SEI 0598406.

⁶ Ofício nº 551/2015/CVM/SRE.

⁷ Ofício nº 630/2015/CVM/SRE.

⁸ Ofício nº 20/2016/CVM/SRE/GER-3.

⁹ Ofício nº 97/2016/CVM/SRE/GER-3.

¹⁰ Ofícios nº 110/2017/CVM/SRE/GER-3, 111/2017/CVM/SRE/GER-3 e 112/2017/CVM/SRE/GER-3.

¹¹ Ofícios nº 123/2017/CVM/SRE/GER-3 e 124/2017/CVM/SRE/GER-3.

¹² <http://orioncomplex.com.br/hotel/>.

¹³ Parecer/Nº00099/2017/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU, Despacho n. 00138/2017/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e Despacho n. 00465/2017/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU.

¹⁴ Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...)

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos, ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria, ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor, ou de terceiros.

¹⁵ Podem-se citar, no caso concreto, os contratos de SCP, de Administração de Empreendimento Condo-Hoteleiro, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças e o Contrato de Locação.

¹⁶ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

¹⁷ Documentos SEI 0598374, 0598381, 0598388, 0598395 e 0599735.

¹⁸ Ressalte-se que a proposta inicial apresentada pela incorporadora e por seus administradores também foi apreciada pelo Colegiado na reunião de 28.8.2018, ocasião em que foi solicitado ao Comitê de Termo de Compromisso que sinalizasse a estes acusados os parâmetros de dosimetria utilizados no julgamento do Processo SEI 19957. 008081/2016-91 (PAS CVM RJ2016/8347), o que resultou no aprimoramento da proposta formulada pela incorporadora e seus administradores.

¹⁹ Art. 3º. O sorteio de Relator far-se-á, de forma ostensiva, durante as reuniões ordinárias do Colegiado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/4412 [SEI Nº 19957.009719/2017-91]

Acusados: Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Christer Raul Holtze
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003, bem como ao inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e ao artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003).

Relator: Pablo Rentería

VOTO

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("Acusação", ou "SRE") com o objetivo de apurar a responsabilidade de Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. ("Atlantica", ou "Operadora Hoteleira"), na qualidade de operadora hoteleira do empreendimento Orion Complex ("Empreendimento"), e de seus administradores, Christer Paul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto (em conjunto, "Administradores"), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

2. Também foi proposta a responsabilização da incorporadora e de seus administradores, em relação aos quais, no entanto, o presente processo foi suspenso em razão da celebração de termo de compromisso aprovado pelo Colegiado em 18.9.2018.

3. Por esta razão, o presente voto limitar-se-á a analisar a responsabilidade da Operadora Hoteleira e de seus Administradores na oferta de contratos de investimento coletivo (CICs) referentes ao Empreendimento.

II. MÉRITO.

4. Inicialmente, ressalto não haver dúvidas quanto à materialidade do ilícito objeto deste PAS, haja vista que a proposta de investimento ofertada, inclusive por meio de *website*¹ e de notícia em veículo de comunicação, reúne todas as características de oferta pública de valores mobiliários², conforme analisado detidamente pela SRE nos itens 31 a 34 do termo de acusação, a qual imporia, por sua vez, registro, ou dispensa de registro prévio junto à CVM.

5. Cumpre examinar, no entanto, a questão da autoria do ilícito, notadamente o papel dos operadores hoteleiros na oferta pública de CICs referentes a empreendimentos condo-hoteleiros, tema recentemente enfrentado pela CVM por ocasião da edição da Instrução CVM nº 602/2018 e do julgamento do PAS CVM nº RJ2017/2225, realizado em 28.8.2018.

6. Como muito bem assinalado pelo Diretor Gustavo Gonzalez em seu voto no julgamento do referido PAS, em regra, o papel desempenhado pelos operadores hoteleiros não pressupõe a prática de atos de distribuição, nos termos do §1º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976, e do artigo 3º da Instrução CVM nº 400/2003.

7. Ainda assim, estes últimos cumprem importante função nas ofertas de contrato de investimento coletivo relacionados aos empreendimentos hoteleiros sob a sua administração, haja vista que, nesta espécie de investimento, a tomada de decisão do público investidor considera, entre outras informações, a experiência daquele que irá administrar o hotel e as condições ajustadas para a prestação do serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.

8. A própria opção regulatória adotada pela CVM em manifestações anteriores, no sentido de atribuir ao operador hoteleiro o *status* de co-ofertante³, refletia, em certa medida, demanda dos próprios operadores hoteleiros, que pretendiam ter reconhecido um papel que lhes conferisse legitimidade para interferir no processo, de elaboração dos documentos da oferta.

9. Ocorre que a experiência acumulada ao longo dos últimos anos revelou não ter sido esta a opção mais acertada. Em decisões recentes do Colegiado, reconheceu-se a diferença entre os papéis desempenhados pelos incorporadores e pelos operadores hoteleiros em ofertas públicas de distribuição de CICs hoteleiros. Nesse sentido, vale ressaltar as decisões proferidas em casos de *stop order*.

10. Em mais de uma oportunidade, o Colegiado entendeu que os operadores hoteleiros não deveriam ser incluídos na *stop order*, por não haver indícios de que esses estariam efetivamente participando da oferta irregular. Esse foi o caso, inclusive, da *stop order* emitida em relação à oferta irregular objeto do presente processo.

11. Em decisão de 19.9.2017, o Colegiado "*considerou que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não haveria indícios suficientes de (...) efetiva participação [da Atlantica] na oferta irregular*", motivo pelo qual, "*em relação à operadora hoteleira e seu administrador, (...) concluiu que não seria justificável a edição de stop order*" (Proc. SEI 19957.009101/2017-21)⁴.

12. Evidencia-se, a partir dessas decisões, a adoção de regime mais equilibrado, segundo o qual responderão pela oferta irregular de valores mobiliários tão

somente aqueles que efetivamente praticarem atos de distribuição pública, o que não afasta a obrigação dos operadores hoteleiros de participarem da elaboração dos documentos da oferta pública dos CICs hoteleiros. Dito de outro modo, o fato de os operadores hoteleiros desempenharem importante função na oferta desses valores mobiliários não lhes atribui a responsabilidade pelos atos de distribuição, salvo quando demonstrado que deles tenham tomado parte.

13. Nesse sentido seguiu a recém-editada Instrução CVM nº 602/2018, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo hoteleiro.

14. De acordo com a nova sistemática, considera-se ofertante “a sociedade incorporadora, ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (artigo 2º, II). Assim, ao contrário do previsto na Deliberação CVM nº 734/2015, o operador hoteleiro não é, a princípio, considerado ofertante, a menos que venha a praticar ato de distribuição.

15. No presente caso, não há indícios de que a Atlantica tenha tomado parte dos esforços de distribuição dos CICs hoteleiros, em especial da divulgação realizada a partir do *website* do Empreendimento.

16. Em esclarecimentos prestados à CVM, a Operadora Hoteleira declarou (i) não deter o domínio do referido *website*; (ii) não alimentar o seu conteúdo, ou ter qualquer ingerência sobre o mesmo; e (iii) não atuar, sob qualquer forma, na comercialização do Empreendimento. A toda evidência, não há qualquer contra-ndício que infirme as alegações da acusada.

17. Ademais, o próprio “Contrato de Administração de Empreendimento Condo-Hoteleiro”, celebrado entre a incorporadora e a Operadora Hoteleira, ao prever as atribuições das partes na fase “Pré Operacional” do Empreendimento, impõe à Atlantica a obrigação de prestar à incorporadora toda a assessoria necessária à implantação dos serviços condo-hoteleiros⁵, o que incluiria a revisão e aprovação de todo material de divulgação do Empreendimento, não havendo, no entanto, qualquer previsão de ingerência da Operadora Hoteleira na distribuição dos contratos de investimento.

18. Ausente qualquer ato de distribuição por parte da Atlântica, o simples fato de, em manifestação anterior da CVM, ter sido conferido aos operadores hoteleiros o *status* de “co-ofertante” não autorizaria a sua responsabilização e a de seus Administradores pela condução de oferta pública irregular dos CICs relativos ao Empreendimento.

V. CONCLUSÃO.

19. Por todo o exposto, **voto** pela absolvição da Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. e de Christer Paul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

¹Conforme apurado pela Acusação, no website www.orioncomplex.com.br/hotel anunciava-se o investimento nos seguintes termos: “Invista no hotel que já nasce com uma constelação de vantagens. Duas bandeiras renomadas da rede Atlantica Hotels International chegam em Goiânia, com diferenciais para oferecer destaque ao seu investimento” ou, ainda, “Seja dono do seu próprio hotel. Ganhe 2 vezes: na valorização do seu imóvel e na rentabilidade mensal de sua unidade hoteleira”. Há informações do Empreendimento também no website da F.R.I.

² Cuida-se de investimento coletivo ofertado indistintamente ao público em geral e formalizado por meio de conjunto de contratos interligados, quais sejam: Contrato de Sociedade em Conta de Participação (fls. 121 a 142), o Contrato de Administração de Empreendimento Condo-hoteleiro (fls. 77 a 91), o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças (fls. 215 a 248) e o Contrato de Locação (fls. 143 a 145), que prevê a remuneração dos investidores com base no resultado da operação hoteleira conduzida pela Atlantica.

³ V. item I, “a” da Deliberação CVM nº 734/2015, que regulava as ofertas de condo-hotel até a edição da Instrução CVM nº 602/2018: “Para fins desta Deliberação, consideram-se: a) ofertantes: a sociedade administradora do empreendimento hoteleiro em conjunto com a sociedade incorporadora, ou, na falta desta, a sociedade responsável pela oferta das partes ideais do condomínio geral; (...)”.

⁴ Também nesse sentido decidiu o Colegiado no âmbito do Processo CVM nº SEI 19957.006895/2017-71 analisado em 29.08.2017.

⁵ “III.2. A Administradora prestará à Incorporadora a toda a assessoria necessária para a fase pré-operacional dos Condo-Hotéis, visando à implantação dos serviços condo-hoteleiros previstos neste instrumento, conforme os padrões por ela praticados e em consonância com os padrões exigidos pela rede à qual pertencem as Marcas, realizando os seguintes serviços:

A – Lançamento e Vendas dos Apartamentos: (i) orientar os corretores de imóveis que serão encarregados da venda das unidades autônomas dos Condo-Hotéis em relação aos seus aspectos operacionais; (ii) revisar e aprovar, por escrito, todo e qualquer material de divulgação, propaganda, publicidade e promoção relacionados aos Condo-Hotéis, especialmente na época em que se der o lançamento imobiliário;

A.1. A Incorporadora declara ser a única responsável por qualquer dano decorrente de propaganda